# ACCORD DE PARTENARIAT

TABLE DES MATIÈRES


1. INTRODUCTION 2
2. INVESTISSEMENT DES ACTIFS DU FONDS 3
3. PARTS DU FONDS / DROITS ET OBLIGATIONS 4
    3.1. Les Parts du Fonds et la tenue des registres 4
    3.2. Droits et obligations attachés aux Parts 4
    3.3. Risques du Fonds 5
4. ÉMISSION ET RACHAT DES PARTS 5
    4.1. Conditions préalables à l'émission. Contrat de Souscription 5
    4.2. Acquisition des Parts et paiement des Parts 7
    4.3. Rachat des Parts 8
    4.4. Détermination de la Valeur Nette d'Inventaire 9
    4.5. Rachat obligatoire des Parts 10
5. OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION 10
    5.1. Bases des opérations de la Société de Gestion 10
    5.2. Délégation des opérations de la Société de Gestion 11
    5.3. Commissions externes et rétrocessions 11
6. FRAIS ET DÉPENSES DU FONDS 11
    6.1. Frais de gestion 11
    6.2. Frais de performance 12
    6.3. Autres frais 12
7. COMPTABILITÉ ET RAPPORTS DU FONDS 13
8. NOTIFICATIONS 13
9. ASSEMBLÉES DU FONDS 13
    9.1. Convocation des Assemblées Générales 13
    9.2. Modifications de l'Accord de Partenariat 15
    9.3. Révocation de la Société de Gestion 15
10. LIQUIDATION DU FONDS 17
11. DÉFINITIONS 17

Le présent Accord de Partenariat de **SC.i Dynamic Trend Usaldusfond** (ci-après l'"**Accord de Partenariat**") est conclu entre :

- **SparkCore.investment OÜ**, société immatriculée au registre du commerce estonien sous le numéro 16265864, dont le siège social est situé à Männimäe 1, Pudisoo, 74626, Estonie, représentée par Paul-Antoine PONS, agissant en qualité de société de gestion (ci-après la « Société de gestion »),

  et

- **Alexandre Tony Sébastien VINAL**, en tant qu'associé commanditaire, ainsi que toute autre personne accédant à l'Accord de Partenariat en tant qu'associé commanditaire, ci-après dénommée Associé Commanditaire ou Associés Commanditaires.

La Société de gestion, en sa qualité d'associé commandité, et les Associés commanditaires sont collectivement désignés comme les « Associés ».

## 1. INTRODUCTION

1.1. **SC.i Dynamic Trends Usaldusfond** (code du registre du commerce estonien : 17250927, ci-après dénommé le « Fonds »), opérant sous le nom commercial **« Dynamic Trends »**, est un fonds d'investissement non public établi conformément aux lois de la République d'Estonie et investissant principalement dans des actifs numériques et instruments connexes.
Le nom commercial « **Dynamic Trends** » est utilisé exclusivement à des fins de communication et de marketing auprès des investisseurs et ne constitue pas une entité juridique, une structure ou une activité distincte et indépendante du Fonds.

1.2. Le Fonds a été constitué conformément à la Loi estonienne sur les fonds d'investissement (*Investment Funds Act*, ci-après l'« IFA ») en tant que fonds d'investissement sous forme de société en commandite. Il a été enregistré au registre du commerce estonien le 29 mai 2025. Le présent Accord de Partenariat remplace intégralement et annule l'Accord de partenariat de SC.i Dynamic Trends Usaldusfond en date du 20 octobre 2025.

1.3. Les actifs du Fonds sont gérés par la Société de Gestion, qui est également l'associé général du Fonds. La Société de gestion est enregistrée en Estonie en tant que gestionnaire de petit fonds non soumis à autorisation (*tegevusloata väikefondi valitseja*) au sens de l'IFA, auprès de l'Autorité estonienne de supervision financière (*Estonian Financial Supervision Authority*). Elle est par ailleurs autorisée par l'Unité estonienne de renseignement financier (FIU) à exercer en tant qu'institution financière au sens de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (*Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act*).

1.4. Le siège du Fonds est établi à l'adresse du siège de la Société de gestion. Tout changement de siège social ou de lieu principal d'activité du Fonds sera notifié sans délai à chaque porteur de parts.

1.5. Le Fonds ne dispose pas de dépositaire.

1.6. Le présent Accord de Partenariat est établi en langue anglaise, laquelle constitue la seule version juridiquement contraignante et faisant foi. Toute traduction dans une autre langue est fournie à titre purement informatif, pour des raisons de confort de lecture, et n'a aucune valeur contractuelle. En cas de divergence, d'incohérence ou

de différence d'interprétation entre la version anglaise et toute version traduite, la version anglaise prévaudra en toutes circonstances.

## 2. INVESTISSEMENT DES ACTIFS DU FONDS

2.1. Le Fonds est un fonds à durée indéterminée (*open-ended*) et ne prévoit aucune date de clôture ou de liquidation prédéfinie.

2.2. Le Fonds peut investir dans un large éventail d'actifs numériques, incluant notamment, sans que cette liste soit limitative, des crypto-actifs, des tokens adossés à des actifs réels, des stablecoins, des instruments dérivés liés aux actifs numériques ainsi que des fonds d'investissement tiers ou des produits financiers complémentaires dans la mesure où ces investissements sont compatibles avec les objectifs du Fonds et conformes à la réglementation applicable.

2.3. Les stratégies d'investissement mises en œuvre par le Fonds peuvent inclure, sans limitation :

2.3.1. des stratégies directionnelles ou de suivi de tendance
2.3.2. des stratégies neutres au marché ou de couverture
2.3.3. des approches discrétionnaires, systématiques ou hybrides
2.3.4. des stratégies de trading automatisées ou à haute fréquence, dans la mesure où elles sont compatibles avec le profil de liquidité du Fonds et ses capacités opérationnelles.

2.4. Le recours à l'effet de levier est autorisé lorsque la Société de gestion l'estime approprié, sous réserve du respect de principes prudents de gestion des risques et d'une mise en œuvre conforme aux règles applicables en matière de conformité et de gestion des risques.

2.5. Les investissements peuvent être réalisés parmi les actifs numériques en tenant compte, notamment de la capitalisation de marché, du volume de négociation et d'autres critères jugés pertinents par la Société de gestion, sans restriction géographique autre que celles imposées par la loi applicable.

2.6. Les transactions sont exécutées via des plateformes de négociation et/ou des dépositaires institutionnels considérés comme conformes aux standards de sécurité, de transparence et de régulation attendus pour un investisseur institutionnel. La Société de Gestion conserve toute latitude dans le choix des contreparties, plateformes ou prestataires.

2.7. Sous réserve des dispositions de la Section 9.2.2 et de la réglementation applicable, la Société de Gestion peut, à tout moment, ajuster la stratégie d'investissement du Fonds, l'allocation d'actifs, l'exposition au risque ainsi que l'utilisation d'instruments financiers, en réponse aux conditions de marché, aux évolutions réglementaires et aux impératifs de gestion des risques, conformément aux principes de prudence, de diversification et dans l'intérêt supérieur du Fonds et de ses Associés Commanditaires.

2.8. Bien que le Fonds puisse recourir à l'ensemble des stratégies et techniques d'investissement décrites dans la présente Section 2, la Société de Gestion entend mettre en œuvre la stratégie du Fonds conformément à la politique d'investissement, aux objectifs et au profil de risque tels que décrits dans la documentation officielle et les communications destinées aux investisseurs, tels que modifiés le cas échéant.

La description des stratégies autorisées dans le présent Accord ne saurait être interprétée comme une obligation de mettre en œuvre une stratégie spécifique ni comme une déclaration selon laquelle l'ensemble de ces stratégies sera utilisé activement ou simultanément.
Tout ajustement effectué en application de la Section 2.7 devra demeurer conforme à la politique d'investissement communiquée du Fonds et à la réglementation applicable.

# 3. PARTS DU FONDS / DROITS ET OBLIGATIONS

## 3.1. Les Parts du Fonds et la tenue des registres

3.1.1. Les Associés commanditaires et la Société de gestion détiennent collectivement une participation dans le Fonds au prorata de leurs apports respectifs (ci-après les « Porteurs de parts »).

3.1.2. La Part du Fonds (ci-après une « Part ») correspond à l'unité attribuée à chaque Associé lors de chaque souscription. Elle constitue la base de calcul des montants versés en cas de rachat, conformément à la section 4.3, des distributions en cas de liquidation, conformément à la section 10. Les Parts peuvent être détenues et transférées sous forme fractionnaire à des fins économiques (souscription, rachat, calcul de la valeur nette d'inventaire – NAV). Toutefois, pour l'exercice des droits de vote en assemblée, seules les Parts entières sont prises en compte ; une (1) Part donne droit à une (1) voix, le nombre de voix détenues par chaque Associé est arrondi à l'unité la plus proche.

3.1.3. Le Fonds ne comporte qu'une seule catégorie de Parts. Les montants minimums d'investissement sont les suivants :50 000 EUR pour un premier investissement, 25 000 EUR pour tout investissement complémentaire ultérieur. La Société de gestion se réserve le droit, à sa seule discrétion, de renoncer à ces montants minimums ou d'exiger un montant minimum différent, tant pour les nouveaux porteurs de parts que pour les porteurs existants.

3.1.4. Le registre des Parts du Fonds est tenu par la Société de Gestion.

3.1.5. La Société de gestion procède aux inscriptions au registre sur la base des instructions soumises par une personne autorisée (par exemple l'investisseur ou son représentant), d'une décision judiciaire, ou de tout autre fondement accepté par la Société de gestion. Les informations et documents transmis pour l'inscription doivent être conservés par la Société de gestion pendant au moins dix (10) ans à compter de la date d'inscription.

3.1.6. La propriété des Parts, ainsi que les droits et obligations y afférents, prennent effet à compter de leur inscription au registre. En exprimant sa volonté d'acquérir des Parts, le porteur de parts consent au traitement de ses données, y compris personnelles, dans la mesure nécessaire à la tenue du registre.

## 3.2. Droits et obligations attachés aux Parts

3.2.1. Chaque porteur de parts dispose notamment des droits suivants :

3.2.1.1. demander le rachat de tout ou partie de ses Parts, conformément aux dispositions du présent Accord de Partenariat et à la législation applicable ;

3.2.1.2. percevoir, en cas de liquidation du Fonds, une part des actifs résiduels du Fonds conformément à la section 10.5 ;

3.2.1.3. obtenir auprès de la Société de gestion un extrait du registre concernant les Parts qu'il détient ;

3.2.1.4. exercer tout autre droit prévu par la loi ou par le présent Accord de Partenariat.

3.2.2. Les obligations et conditions suivantes s'appliquent aux Parts :

3.2.2.1. Le porteur de parts ne peut ni nantir ni grever ses Parts de quelque manière que ce soit. Toute disposition des Parts non conforme au présent Accord est nulle et sans effet.

3.2.2.2. Les Parts ne peuvent être transférées que par succession, et uniquement à une personne remplissant les conditions prévues à la section 4.1.6 du présent Accord. Le successeur doit, à la demande de la Société de gestion, démontrer qu'il remplit ces conditions en fournissant les informations requises concernant son identité et le fondement juridique de la succession. En présence de plusieurs successeurs valables, les Parts sont réparties proportionnellement à leurs droits respectifs. À défaut de fourniture des informations demandées dans un délai d'un (1) an à compter de la notification de la succession, les Parts concernées seront annulées sans rachat.

3.2.2.3. Le successeur doit signer le présent Accord de Partenariat (dans sa version applicable) pour pouvoir exercer les droits attachés aux Parts.

3.2.2.4. Les Parts ne peuvent pas être échangées contre des parts d'autres fonds gérés par la Société de gestion.

3.2.2.5. Les Parts ne confèrent aucun droit de décision concernant les opérations réalisées sur les actifs du Fonds. Les porteurs de parts ne tiennent des assemblées générales que dans les cas expressément prévus par le présent Accord ou par la loi applicable.

3.2.2.6. Sauf disposition contraire de la loi applicable, le porteur de parts n'est pas personnellement responsable des obligations du Fonds contractées par la Société de gestion pour le compte du Fonds. La responsabilité du porteur de parts est strictement limitée à la valeur de sa participation dans les actifs du Fonds.

## 3.3. Risques du Fonds

3.3.1. Le régime de garantie des investisseurs prévu par la législation estonienne ne s'applique pas aux Parts ni aux investissements du Fonds. En raison de sa politique d'investissement, le profil de risque du Fonds est susceptible d'évoluer dans le temps, mais le niveau de risque global du Fonds est élevé.

3.3.2. Un investissement dans le Fonds peut générer des gains comme des pertes, et la préservation du capital investi n'est pas garantie. En cas de matérialisation simultanée de plusieurs risques ou de conditions de marché exceptionnelles, l'impact sur la valeur de l'investissement peut être significatif.

3.3.3. Les performances passées du Fonds ne constituent ni une garantie ni une indication des performances futures ou de l'atteinte des objectifs du Fonds

3.3.4. Le porteur de parts doit envisager la possibilité d'événements ayant un impact significatif sur son investissement, notamment la suspension des souscriptions ou des rachats, la fusion du Fonds avec un autre fonds ou la liquidation du Fonds.

3.3.5. Le Fonds peut investir dans des actifs pour lesquels aucun marché public ou réglementé n'existe, et dont la devise de référence peut être une monnaie fiduciaire ou un crypto-actif.

3.3.6. Chaque porteur de parts reconnaît avoir analysé l'ensemble des risques liés à l'investissement dans le Fonds et les accepter pleinement. Avant toute décision d'investissement, le porteur de parts est invité à lire attentivement le présent Accord de Partenariat, les documents annexes (contrat de Souscription, demande de rachat) et à consulter un conseiller en investissement si nécessaire.

# 4. ÉMISSION ET RACHAT DES PARTS

## 4.1. Conditions préalables à l'émission. Contrat de Souscription

4.1.1. Afin d'acquérir des Parts, la personne concernée doit régler le prix d'émission soit en monnaie fiduciaire, soit en crypto-actifs.

4.1.2. L'émission des Parts est limitée dans le temps, ce qui signifie que les Parts ne sont émises qu'aux périodes prévues et conformément à la procédure décrite dans le présent Accord de Partenariat. Le volume de l'émission et le nombre de Parts émises ne sont pas limités.

4.1.3. Aucun droit d'entrée ou frais d'émission n'est perçu lors de l'émission des Parts.

4.1.4. Le Fonds émet les Parts à leur valeur nette d'inventaire (NAV) telle qu'elle ressort à la Date de valorisation. Une Part ne peut être émise qu'après que la NAV correspondant à cette Date de valorisation a été déterminée et que le montant correspondant a été effectivement reçu dans les actifs du Fonds. Pour l'acquisition des Parts, l'investisseur doit transférer, sur le compte bancaire ou le portefeuille d'actifs numériques du Fonds, géré par un prestataire agréé et tel que précisé dans le contrat de Souscription, le montant correspondant à celui indiqué dans ledit contrat.

4.1.5. Pour acquérir des Parts, le Contrat de Souscription doit être transmis à la Société de gestion au plus tard à la Date limite de dépôt du Contrat de Souscription. Le Contrat de Souscription doit être transmis sous format électronique, signé électroniquement, à l'adresse de la Société de gestion.

4.1.6. Le Contrat de Souscription est accepté par la Société de gestion si :

4.1.6.1. les exigences relatives aux montants minimums d'investissement initial et ultérieur prévues à la section 3.1.3 du présent Accord de Partenariat sont respectées ;

4.1.6.2. l'investisseur confirme par écrit, dans le Contrat de Souscription, disposer des connaissances et de l'expérience suffisantes dans le domaine des investissements, y compris les investissements en actifs numériques et instruments connexes, et comprendre les risques associés ainsi que le niveau de risque spécifique de ce type d'investissements.

L'investisseur confirme en outre avoir été dûment informé des risques liés à l'investissement dans le Fonds ainsi qu'à la conservation des actifs du Fonds, y compris le risque que, lorsque les actifs du Fonds sont détenus auprès d'un prestataire tiers, ces actifs puissent ne pas être totalement ou partiellement exclus de la masse de faillite de ce tiers en cas d'insolvabilité ;

4.1.6.3. l'investisseur confirme, dans le Contrat de Souscription, avoir pris pleinement connaissance du présent Accord de Partenariat et en accepter les termes ;

4.1.6.4. aucune circonstance découlant de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (MLTFPA) ne fait obstacle ou ne s'oppose à la conclusion de la relation d'affaires entre la Société de gestion et l'investisseur.

4.1.7. Le Contrat de Souscription peut être soumis à tout moment, mais au plus tard à la Date limite de dépôt du Contrat de Souscription du trimestre concerné.

4.1.8. Si le Contrat de Souscription est soumis après la Date limite de dépôt, l'émission des Parts correspondantes est reportée d'un trimestre et intégrée au cycle de souscription suivant, sauf si la Société de gestion, à sa seule discrétion, prolonge la Date limite de dépôt d'un (1) jour, auquel cas la souscription est réputée avoir été valablement déposée pour le trimestre en cours.

4.1.9. La Société de gestion se réserve le droit de refuser, à sa seule discrétion, en tout ou en partie, l'émission de nouvelles Parts à tout investisseur et pour quelque raison que ce soit, à tout moment. Dans ce cas, la Société de gestion n'est pas tenue de motiver sa décision.

La Société de gestion est autorisée à refuser de manière répétée l'émission de Parts. En application du principe d'égalité de traitement des investisseurs, lorsqu'une émission est refusée, ce refus s'applique à toutes les personnes ayant soumis un Contrat de Souscription dans le cadre de l'émission annulée.

4.1.10. La Société de gestion informe la personne ayant soumis le Contrat de Souscription de l'annulation de l'émission des Parts à l'adresse électronique indiquée dans ledit contrat.

4.1.11. La personne ayant soumis le Contrat de Souscription est en droit de renoncer à l'acquisition des Parts à tout moment avant la transmission de l'instruction de paiement du prix d'émission.

Cette renonciation peut être effectuée soit par l'envoi d'une notification à l'adresse électronique de la Société de gestion, soit par l'absence de paiement du prix d'émission sur le compte ou le portefeuille d'actifs numériques du Fonds à la Date de transaction.

4.1.12. Si le Contrat de Souscription, l'acquisition des Parts ou la personne concernée ne respectent pas les exigences prévues aux sections 4.1.5 et 4.1.6 du présent Accord de Partenariat, la Société de gestion en informe la personne ayant soumis le Contrat de Souscription à l'adresse électronique indiquée dans celui-ci.

4.1.13. Les Parts sont proposées exclusivement à des investisseurs professionnels ainsi qu'à un nombre limité d'investisseurs non professionnels (moins de cent cinquante personnes par État membre de l'Espace économique européen).

## 4.2. Acquisition des Parts et paiement des Parts

4.2.1. Après réception du Contrat de Souscription, la Société de gestion vérifie que la personne concernée satisfait aux conditions prévues à la section 4.1.6 du présent Accord de Partenariat.

Si ces conditions sont remplies et qu'aucune circonstance ne justifie une annulation, la Société de gestion informe la personne ayant soumis le Contrat de Souscription de la Date de transaction, de telle sorte que l'émission des Parts intervienne dans un délai de cinq (5) Jours ouvrés bancaires à compter de la Date de dépôt du Contrat de Souscription.

4.2.2. L'investisseur doit veiller à ce que le montant du prix d'émission indiqué dans le Contrat de Souscription soit transféré sur le compte de souscription ou le portefeuille d'actifs numériques du Fonds de manière à ce que le montant intégral soit reçu sur ledit compte ou portefeuille au moins un (1) jour avant la Date de transaction.

Si le montant requis n'a pas été reçu dans son intégralité à la Date de transaction, la Société de gestion n'émettra pas les Parts correspondantes.

4.2.3. La Société de gestion restitue le montant de l'investissement versé par la personne ayant soumis le Contrat de Souscription sur son compte bancaire ou son portefeuille d'actifs numériques dans un délai de deux (2) Jours ouvrés bancaires à compter de la Date de transaction à laquelle l'émission des Parts aurait dû avoir lieu, si l'un des motifs suivants est applicable, sous réserve que ce remboursement ne soit pas contraire aux obligations réglementaires applicables au Fonds et à la Société de gestion :

4.2.3.1. en cas d'impossibilité d'émettre les Parts à la Date de transaction, notamment lorsque, conformément à la section 4.1.4 du présent Accord de Partenariat, (i) la valeur nette d'inventaire (NAV) correspondant à la Date de valorisation n'a pas été déterminée, et/ou (ii) le montant correspondant à la souscription n'a pas été

effectivement reçu et crédité dans les actifs du Fonds dans les délais requis ;

4.2.3.2. en cas de renonciation à l'émission des Parts par la Société de gestion conformément à la section 4.1.9 du présent Accord de Partenariat ;

4.2.3.3. en cas de renonciation à la souscription par la personne ayant soumis le Contrat de Souscription conformément à la section 4.1.11 du présent Accord de Partenariat ;

4.2.3.4. en cas de refus d'acceptation du Contrat de Souscription conformément à la section 4.1.12 du présent Accord de Partenariat.

4.2.4. Aucun intérêt n'est calculé ni versé sur les montants restitués conformément à la section 4.2.3. Lorsque le Contrat de Souscription n'est pas accepté ou est réputé non soumis conformément au présent Accord de Partenariat, la suspension de l'émission des Parts intervient aux frais de la personne ayant soumis le Contrat de Souscription.

## 4.3. Rachat des Parts

4.3.1. Le porteur de parts peut demander le rachat de tout ou partie de ses Parts. Toutefois, en cas de rachat partiel, les Parts ne peuvent pas être rachetées d'une manière telle que le porteur de parts détienne, après ce rachat partiel, des Parts dont la valeur totale serait inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR) dans le Fonds.

La Société de gestion se réserve néanmoins le droit, à sa seule discrétion et sans obligation, d'accorder des dérogations à cette règle.

4.3.2. Aucun intérêt n'est calculé ni versé au titre des paiements effectués à partir des actifs du Fonds au profit des porteurs de parts.

4.3.3. En cas de rachat des Parts, aucun frais de rachat n'est facturé par le Fonds à condition que le porteur de parts soumette la Demande de rachat à la Société de gestion après la Date limite d'engagement.

Un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant racheté est déduit si la Date limite d'engagement n'est pas respectée et si les frais de rachat ne sont pas unilatéralement levés à la discrétion du Fonds. La Période d'Engagement court à compter de la date d'émission des Parts correspondant à la souscription concernée.

Lorsqu'un Associé Commanditaire a effectué plusieurs souscriptions, la Période d'Engagement s'applique distinctement à chaque tranche de souscription.

En cas de rachat partiel, les Parts seront réputées rachetées selon la méthode du « premier entré, premier sorti » (FIFO), sauf décision contraire de la Société de Gestion.

4.3.4. Afin de procéder au rachat des Parts, le porteur de parts doit soumettre la Demande de rachat au plus tard à la Date limite de dépôt de la Demande de rachat. La Demande de rachat peut être soumise sous format électronique, signée électroniquement, aux adresses de la Société de gestion. La Demande de rachat doit préciser si le rachat est en monnaie fiduciaire ou en actifs numériques. Seules les options prédéfinies décrites dans la Demande de rachat sont disponibles pour les rachats non monétaires, sauf autorisation expresse de la Société de gestion à sa seule discrétion.

4.3.5. Si la Demande de rachat est soumise après la Date limite de dépôt de la Demande de rachat, le rachat des Parts fondé sur cette demande est reporté d'un trimestre et intégré au cycle de rachat suivant.

4.3.6. Si la Demande de rachat ou le rachat des Parts ne respecte pas les autres exigences prévues au présent Accord de Partenariat, la Société de gestion n'accepte pas la Demande de rachat et les Parts ne sont pas rachetées.

La Société de gestion en informe la personne ayant soumis la Demande de rachat par courrier électronique.

4.3.7. En cas de rachat partiel, la Demande de rachat doit porter sur un montant minimum de vingt-cinq mille euros (25 000 EUR). La valeur totale des Parts détenues par le porteur de parts doit demeurer supérieure à cinquante mille euros (50 000 EUR) après le rachat partiel. La Société de gestion se réserve le droit de ne pas donner suite à toute demande ne respectant pas ces critères.

4.3.8. Le rachat devient effectif à un Jour ouvré bancaire déterminé par la Société de Gestion, lequel devra intervenir dans un délai maximal de huit (8) Jours ouvrés bancaires suivant la Date Limite de Soumission de la Demande de Rachat. Le paiement du produit du rachat sera effectué à la Date de Rachat ou postérieurement à celle-ci et, en tout état de cause, dans un délai maximal de huit (8) Jours ouvrés bancaires suivant la Date de Rachat, sauf si le rachat est suspendu conformément aux dispositions de la Section 4.3.11.

4.3.9. Une fois la Demande de rachat soumise à la Société de gestion, le porteur de parts ne peut ni l'annuler ni la retirer sans le consentement écrit de la Société de gestion.

4.3.10. Les Parts seront réputées rachetées à la Date de Rachat. Les droits afférents auxdites Parts cesseront à compter de cette date. Le paiement du Prix de Rachat interviendra conformément aux dispositions de la Section 4.3.8.

4.3.11. La Société de gestion est autorisée à suspendre le rachat des Parts, en tout ou en partie, si elle estime raisonnablement que, en raison de circonstances exceptionnelles (y compris, sans limitation, le blocage de fonds par une plateforme de négociation ou des délais de rachat prolongés de fonds d'investissement sous-jacents), le Fonds pourrait être dans l'incapacité de satisfaire à ses obligations au titre du présent Accord de Partenariat.

4.3.12. Dans les cas visés à la section 4.3.11, la Société de gestion peut suspendre le rachat des Parts, partiellement ou totalement, jusqu'à la disparition des circonstances concernées, en informant le porteur de parts conformément à la procédure prévue par la loi et en adressant une notification à l'adresse électronique indiquée dans la Demande de rachat. Il est précisé que cette disposition ne libère pas la Société de gestion de son obligation d'agir de bonne foi et de mettre en œuvre tous les efforts raisonnablement nécessaires afin de remédier aux circonstances ayant justifié l'application de la section 4.3.11.

4.3.13. Toute Part reçue par la Société de gestion en paiement de frais conformément aux sections 4.3.3, 6.1 et 6.2 est immédiatement rachetée par la Société de gestion à la valeur nette d'inventaire (NAV).
Dans ce cas, la Société de gestion n'est pas soumise aux limitations prévues aux sections 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5 et 4.3.7.

4.3.14. Des frais de traitement facturés par des tiers (frais de blockchain, frais de prestataires de services) peuvent être appliqués aux montants rachetés.
Ces frais sont déduits du montant transféré au porteur de parts.

## 4.4. Détermination de la Valeur Nette d'Inventaire

4.4.1. La Société de gestion calcule les actifs sous gestion (Assets Under Management – AUM) sur une base quotidienne et communique ces valeurs aux porteurs de parts au moins une fois par trimestre, le premier Jour ouvré bancaire suivant la Date de valorisation.
La Société de gestion calcule la valeur des actifs investis dans des fonds d'investissement au minimum une fois par semaine, ou plus fréquemment lorsque cela est possible au regard des conditions d'investissement applicables. La valeur nette d'inventaire (NAV) du jour sert de référence pour chaque Date de transaction. La valeur de la NAV est communiquée aux

porteurs de parts par courrier électronique lors des opérations d'achat ou de vente de Parts.

4.4.2. Si un événement ou une circonstance survient après la détermination des AUM et de la NAV et que, selon l'appréciation professionnelle de la Société de gestion, cet événement ou cette circonstance affecte la NAV, la Société de gestion est autorisée à réévaluer la NAV et les AUM, à condition que l'absence d'une telle réévaluation soit susceptible de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts.

4.4.3. La Société de gestion est autorisée à reporter le calcul et la publication de la valeur nette d'inventaire et des actifs sous gestion lorsque le rachat des Parts a été suspendu conformément à la section 4.3.11.

4.4.4. Une fois les circonstances ayant donné lieu à la suspension du rachat des Parts disparues, la Société de gestion procède au calcul de la valeur nette d'inventaire. Le report du calcul et de la publication de la valeur nette d'inventaire est notifié aux porteurs de parts.

## 4.5. Rachat obligatoire des Parts

4.5.1. Le rachat obligatoire correspond au droit de la Société de gestion d'exiger du porteur de parts, et à l'obligation corrélative de ce dernier, de procéder au rachat de ses Parts dans les cas prévus à la section 4.5.2.

4.5.2. La Société de gestion est autorisée à mettre en œuvre le rachat obligatoire des Parts détenues par un porteur de parts afin de s'assurer que les Parts ne soient pas acquises ou détenues par :

4.5.2.1. toute personne ne respectant pas les exigences prévues à la section 4.1.6 du présent Accord de Partenariat ;

4.5.2.2. toute personne dont la situation est susceptible, selon l'appréciation de la Société de gestion, d'entraîner pour celle-ci une obligation fiscale ou toute autre obligation financière qui n'aurait pas existé autrement ;

4.5.2.3. un porteur de parts qui, malgré une demande de la Société de gestion, ne fournit pas les documents ou informations requis afin de permettre à la Société de gestion de satisfaire à ses obligations de vigilance au titre de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (MLTFPA) ;

4.5.2.4. un porteur de parts dont les documents ou informations fournis ne permettent pas de lever le doute de la Société de gestion quant à un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.

4.5.3. La Société de gestion peut procéder au rachat obligatoire des Parts dans les cas visés à la section 4.5.2 en notifiant le ou les porteurs de parts concernés. En cas de rachat obligatoire conformément à la présente section 4.5, la Date de rachat correspond au premier Jour ouvré bancaire suivant la Date de valorisation du mois au cours duquel la Société de gestion a notifié le rachat obligatoire, ou, le cas échéant, au premier Jour ouvré bancaire suivant la Date de valorisation d'un autre mois lorsque le rachat est reporté conformément au présent Accord de Partenariat. Le rachat obligatoire des Parts est effectué au Prix de rachat. Le Prix de rachat est versé sur le compte bancaire ou le portefeuille d'actifs numériques du porteur de parts concerné, sauf disposition contraire requise par la MLTFPA. Tout décaissement applicable est soumis aux dispositions de la section 4.3.14.

# 5. OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

## 5.1. Bases des opérations de la Société de Gestion

5.1.1. Le fonctionnement de la Société de gestion repose sur ses statuts, sur la législation applicable et sur le présent Accord de Partenariat.

5.1.2. La Société de gestion est autorisée, dans le respect du présent Accord de Partenariat, à disposer des actifs du Fonds ainsi que des droits qui en découlent.

5.1.3. La Société de gestion investit les actifs du Fonds pour le compte du Fonds, étant précisé que la Société de gestion, en sa qualité d'associé commandité du Fonds, agit en tant que représentant légal de celui-ci et pour le compte du Fonds.

5.1.4. La Société de gestion est tenue de gérer les actifs du Fonds séparément de ses propres actifs, des actifs des autres fonds qu'elle gère et de tout autre actif collectif. Les actifs du Fonds ne font pas partie de la masse de faillite de la Société de gestion et les créanciers de la Société de gestion ne peuvent satisfaire leurs créances sur les actifs du Fonds.

5.1.5. La Société de gestion est autorisée à engager des actions ou réclamations au nom des porteurs de parts ou du Fonds à l'encontre de tiers lorsque l'absence de telles actions serait susceptible d'entraîner un préjudice significatif pour le Fonds ou les porteurs de parts.

5.1.6. La Société de gestion est responsable des dommages causés au Fonds ou aux porteurs de parts résultant d'un manquement à ses obligations.

5.1.7. La Société de gestion est autorisée, sans y être obligée, à détenir ou acquérir des Parts du Fonds, dans le respect de la législation applicable. Lorsque la Société de gestion détient des Parts, elle peut procéder à leur rachat conformément à la procédure prévue par la législation applicable.

## 5.2. Délégation des opérations de la Société de Gestion

5.2.1. La Société de gestion est autorisée à déléguer à des tiers, dans l'intérêt d'une exécution optimale de ses obligations et dans le respect de la législation applicable, les activités suivantes liées à la gestion du Fonds :

5.2.1.1. l'organisation de la promotion non publique des Parts ;

5.2.1.2. le contrôle de la conformité des activités du Fonds et de la Société de gestion aux exigences légales et réglementaires, y compris la mise en œuvre du système de contrôle interne et le respect des obligations découlant de la MLTFPA ;

5.2.1.3. les activités directement liées aux missions mentionnées ci-dessus.

5.2.2. La délégation de tâches à des tiers ne libère pas la Société de gestion de sa responsabilité à l'égard de la gestion du Fonds.

## 5.3. Commissions externes et rétrocessions

5.3.1. La Société de Gestion et ses affiliés peuvent conclure des accords de référencement, d'introduction, de partage de revenus, de rabais (« rebates ») ou tout autre arrangement de rémunération avec des prestataires de services tiers, courtiers, plateformes d'échange, dépositaires, fournisseurs de stratégie ou autres contreparties dans le cadre des activités du Fonds.

5.3.2. La Société de Gestion ou ses affiliés peuvent percevoir des commissions, rabais, rétrocessions, frais de référencement ou toute autre forme de rémunération provenant de ces tiers.

5.3.3. Sauf divulgation contraire aux Associés Commanditaires ou disposition expresse prévue dans la documentation du Fonds, ces montants ne seront pas considérés comme des actifs du Fonds et pourront être conservés par la Société de Gestion.

5.3.4. La Société de Gestion veillera à ce que de tels accords n'entraînent pas de coûts directs supplémentaires pour le Fonds au-delà des conditions normales de marché et n'affectent pas son obligation d'agir de manière honnête, loyale et dans le meilleur intérêt du Fonds et de ses Associés Commanditaires.

# 6. FRAIS ET DÉPENSES DU FONDS

## 6.1. Frais de gestion

6.1.1. La Société de Gestion perçoit des frais de gestion égaux à deux pour cent (2,00 %) par an de la Valeur Nette d'Inventaire du Fonds, calculés et constatés trimestriellement au taux de 0,50 % par trimestre, sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire à la Date de Valorisation concernée. Les Frais de Gestion sont prélevés trimestriellement et sont acquittés exclusivement en Parts du Fonds. Le nombre de Parts correspondant aux Frais de Gestion est déterminé sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire par Part à la Date de Valorisation concernée, déduit des Parts détenues par les Associés Commanditaires et immédiatement émis ou transféré à la Société de Gestion. Ces Parts sont immédiatement rachetées par le Fonds, entraînant une réduction correspondante de la Valeur Nette d'Inventaire du Fonds.
La Société de Gestion se réserve le droit d'ajuster unilatéralement le taux des Frais de Gestion à sa discrétion, sous réserve d'en informer préalablement les Associés Commanditaires.

6.1.2. Lorsqu'une nouvelle Part est émise au profit d'un porteur de parts après le premier Jour ouvré bancaire d'un trimestre, les frais de gestion applicables à cette Part sont calculés au prorata de la période restante du trimestre concerné.

## 6.2. Frais de performance

6.2.1. La Société de gestion perçoit des frais de performance (ci-après les « frais de performance »).

6.2.2. Les frais de performance sont calculés sous forme de Parts et sont déduits du nombre total de Parts détenues par les porteurs de parts, à condition que la valeur nette d'inventaire (après règlement de l'ensemble des passifs exigibles du Fonds) à la Date de valorisation soit supérieure à la valeur nette d'inventaire constatée à la Date de valorisation des trimestres précédents. Les frais de performance sont calculés selon le mécanisme du High Water Mark.

6.2.3. Le taux des frais de performance est fixé à 20 % de l'augmentation de la valeur nette d'inventaire. Ce taux peut être unilatéralement levé à la discrétion de la Société de gestion, sous réserve d'une notification adressée aux porteurs de parts. Il est précisé que toute levée des frais de performance est applicable uniquement pour la période concernée par ladite notification et ne s'étend ni aux périodes antérieures ni aux périodes ultérieures, sauf indication contraire.

6.2.4. La période de calcul des frais de performance est trimestrielle. Le calcul des frais de performance est effectué à la Date de valorisation et leur paiement intervient le premier jour de chaque nouveau trimestre suivant la Date de valorisation.

6.2.5. Le conseil de gestion de la Société de gestion peut appliquer, à sa seule discrétion, un taux réduit de frais de performance ou de frais de gestion pour certaines périodes, ou renoncer totalement aux frais de performance ou aux frais de gestion sur certaines périodes.

**6.3. Autres frais**

6.3.1. Les frais de transfert et de services directement liés aux opérations effectuées pour le compte du Fonds, ainsi que les autres coûts directement liés à la gestion du Fonds, notamment les frais de transaction, frais de courtage, frais de plateformes de négociation, coûts d'intérêts, frais de maintenance de comptes ou de portefeuilles d'actifs numériques, sont supportés par le Fonds conformément aux tarifs des prestataires de services concernés.

6.3.2. Le cas échéant, les frais liés à l'ouverture et à la tenue du compte du porteur de parts, ainsi que les frais de souscription et de rachat des Parts, ne sont pas pris en charge par le Fonds et restent à la charge exclusive du porteur de parts.

6.3.3. Les frais de fonctionnement directement supportés par le Fonds, incluant notamment, sans limitation, les frais d'audit, de comptabilité, de dépositaire ou de conservation, les coûts de conformité et les frais juridiques liés au fonctionnement du Fonds, ne peuvent excéder 2,5 % de la valeur nette d'inventaire moyenne du Fonds par exercice financier. Toute dépense excédant ce plafond est supportée par SparkCore.investment OÜ, en sa qualité de Société de gestion, et ne peut en aucun cas être imputée au Fonds.

## 7. COMPTABILITÉ ET RAPPORTS DU FONDS

7.1. La comptabilité et le reporting de la Société de gestion et du Fonds sont organisés conformément à la Loi comptable estonienne, à la Loi sur les fonds d'investissement (IFA), aux autres dispositions légales applicables ainsi qu'aux règles comptables internes de la Société de gestion, sauf disposition contraire prévue par l'IFA ou par le présent Accord de Partenariat.

7.2. L'exercice comptable du Fonds correspond à l'exercice comptable de la Société de gestion, à savoir l'année civile.

7.3. La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD). L'ensemble des calculs de valeur nette d'inventaire (NAV), des calculs de performance ainsi que les enregistrements comptables du Fonds sont effectués en USD.

À des fins réglementaires, de reporting et de communication avec les autorités compétentes, les montants peuvent être présentés en euros (EUR).

7.4. Toute conversion entre USD et EUR est réalisée à titre purement informatif, sur la base d'un taux de change de marché généralement accepté, applicable à la date concernée et appliqué de manière cohérente. Aux fins de la valorisation des souscriptions, des rachats et des transactions impliquant des actifs numériques, le Fonds peut utiliser les taux de change et/ou sources de prix fournis par la ou les plateformes de négociation, les courtiers, les dépositaires ou tout autre prestataire de services utilisé par le Fonds, tels que déterminés de bonne foi par la Société de gestion et appliqués de manière cohérente.

## 8. NOTIFICATIONS

8.1. Sauf disposition légale contraire, la Société de gestion est autorisée à adresser les informations et rapports destinés aux porteurs de parts à l'adresse postale ou à l'adresse électronique portée à la connaissance de la Société de gestion.

8.2. Toute notification envoyée par courrier recommandé est réputée reçue sept (7) Jours ouvrés bancaires après la date de son envoi. Toute notification envoyée par service

de messagerie est réputée reçue au moment de sa livraison. Toute notification envoyée par courrier électronique est réputée reçue le jour de sa transmission, étant précisé que si ce jour n'est pas un Jour ouvré bancaire ou si, étant un Jour ouvré bancaire, la transmission intervient après 17h00 UTC, la notification est réputée reçue à 09h00 UTC le premier Jour ouvré bancaire suivant la transmission.

8.3. Pour la preuve de la notification (autre que par courrier électronique), il suffit d'établir que la notification ou la correspondance a été correctement adressée et déposée ou expédiée par courrier recommandé à l'adresse concernée. L'adresse de chaque Associé commanditaire est celle indiquée dans son Contrat de Souscription.

# 9. ASSEMBLÉES DU FONDS

## 9.1. Convocation des Assemblées Générales

9.1.1. L'assemblée générale, ainsi que les assemblées tenues à l'initiative de la Société de gestion ou des porteurs de parts, sont collectivement désignées comme les Assemblées du Fonds.

9.1.2. La Société de gestion convoque l'assemblée générale annuelle dans un délai de six (6) mois suivant la clôture de chaque exercice financier afin d'approuver les comptes annuels du Fonds. À défaut, la Société de gestion convoque des Assemblées du Fonds sur une base annuelle et peut, chaque fois qu'elle l'estime opportun, convoquer d'autres Assemblées du Fonds, moyennant un préavis écrit d'au moins trente (30) jours.

9.1.3. Chaque Part détenue par un Associé confère à celui-ci une (1) voix, sauf lorsque les droits de vote de l'Associé sont exclus du quorum ou du seuil de vote en vertu d'autres dispositions du présent Accord de Partenariat.

9.1.4. Tout ou partie des porteurs de parts dont les Parts représentent collectivement au moins 10 % (dix pour cent) du nombre total de Parts peut, par notification écrite accompagnée d'un ordre du jour, des résolutions proposées et de toute documentation nécessaire à l'adoption des décisions, exiger de la Société de gestion la convocation d'une Assemblée du Fonds. La Société de gestion convoque alors cette Assemblée du Fonds pour une date comprise entre quinze (15) et quarante-cinq (45) jours à compter de la date de ladite notification.

9.1.5. La Société de gestion veille à ce que l'ordre du jour de l'Assemblée du Fonds soit communiqué conjointement avec la convocation.

Aucune décision ne peut être adoptée par l'Assemblée du Fonds si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour, sauf accord d'au moins 90 % des porteurs de parts représentant au moins deux tiers des Parts représentées à l'Assemblée du Fonds. En cas de manquement de la Société de gestion à son obligation de convoquer une Assemblée du Fonds conformément à la présente section 9.1, les porteurs de parts sont autorisés à convoquer eux-mêmes une Assemblée du Fonds. L'absence de réception de la convocation par un Associé commanditaire n'invalide pas les délibérations de l'Assemblée du Fonds, à condition que la Société de gestion ou les porteurs de parts convoquants démontrent avoir mis en place des procédures raisonnables, sans coûts excessifs, afin d'assurer l'information des Associés commanditaires.

9.1.6. Les Assemblées du Fonds peuvent se tenir physiquement ou à distance (par conférence téléphonique, correspondance écrite ou moyens électroniques). Les résolutions, à l'exception de celles relatives à la révocation de la Société de gestion, peuvent également être adoptées hors assemblée, par écrit ou par courrier électronique, à condition que le nombre de porteurs de parts

participant à la décision soit suffisant pour constituer le quorum requis conformément à la section 9.1.7, et que l'ensemble des porteurs de parts aient été informés par écrit de l'ordre du jour, des résolutions proposées et de la documentation nécessaire à leur adoption. Les dispositions de la section 9.1.5 s'appliquent mutatis mutandis aux résolutions adoptées hors assemblée. La résolution est réputée adoptée dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de notification. Un procès-verbal des résolutions adoptées hors assemblée est établi, mentionnant le texte de la résolution et le résultat des votes, et est signé par la Société de gestion.

9.1.7. Aucune résolution ne peut être adoptée lors d'une Assemblée du Fonds en l'absence de quorum. Sauf disposition contraire du présent Accord de Partenariat, le quorum est constitué par la présence ou la représentation de porteurs de parts détenant plus de cinquante pour cent (50 %) des Parts.

Si des porteurs de parts représentant moins de 50 % des Parts sont présents ou représentés lors d'une Assemblée du Fonds, une nouvelle Assemblée du Fonds, portant sur le même ordre du jour, peut être convoquée dans un délai de trois (3) semaines, sans toutefois pouvoir se tenir avant l'expiration d'un délai de sept (7) jours suivant la première Assemblée. Cette nouvelle Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de Parts représentées.

9.1.8. Un représentant désigné par la Société de gestion préside chaque Assemblée du Fonds. En cas d'absence ou de refus d'exercer cette fonction, ce représentant peut désigner, préalablement ou au cours de l'Assemblée, toute personne présente ou représentée afin qu'elle assure la présidence de l'Assemblée du Fonds, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée. La Société de gestion ne dispose pas du droit de désigner un président pour toute Assemblée du Fonds appelée à statuer sur des résolutions pour lesquelles la Société de gestion se trouve en situation de conflit d'intérêts. Dans ce cas, les porteurs de parts participant à l'Assemblée du Fonds désignent le président parmi eux.

9.1.9. Lors de toute Assemblée du Fonds, une résolution soumise au vote, ou adoptée par voie de résolution écrite, est valablement adoptée si elle est approuvée par plus de 50 % des Parts représentées par les porteurs de parts présents ou représentés, sauf si un seuil d'approbation plus élevé est requis par la loi applicable ou par le présent Accord de Partenariat.

9.1.10. À titre de précision, et en complément des dispositions du présent Accord de Partenariat, les droits de vote de tout porteur de parts peuvent être limités dans les cas prévus par le Code de commerce estonien et toute autre législation applicable.

## 9.2. Modifications de l'Accord de Partenariat

9.2.1. Le présent Accord de Partenariat ne peut être modifié qu'avec l'accord conjoint de la Société de gestion et d'au moins 80 % des droits de vote détenus par les porteurs de parts.

9.2.2. La Société de gestion peut, sans approbation préalable des porteurs de parts, apporter des modifications au présent Accord de Partenariat dès lors que ces modifications :i) ne portent pas atteinte aux intérêts des porteurs de parts ni ne réduisent les protections dont ils bénéficient ; ii) ne créent aucune discrimination entre porteurs de parts ; iii) n'augmentent pas les obligations ou responsabilités des porteurs de parts ; iv) n'imposent pas de nouvelle obligation de contribution en capital au-delà de l'investissement initial. Il est précisé qu'au titre de la présente section 9.2.2, la Société de gestion est réputée autorisée à modifier la section 2 du présent Accord de Partenariat.

9.2.3. Toute modification du présent Accord de Partenariat fait l'objet d'une notification immédiate aux porteurs de parts par la Société de gestion.

9.2.4. Les modifications de l'Accord de Partenariat entrent en vigueur à compter de l'adoption de la décision correspondante et s'appliquent automatiquement à l'ensemble des porteurs de parts existants du Fonds.

**9.3. Révocation de la Société de Gestion**

9.3.1. Deux (2) Associés commanditaires ou plus représentant au moins 80 % des droits de vote détenus par les porteurs de parts peuvent convoquer, ou exiger de la Société de gestion la convocation d'une assemblée générale afin d'initier un vote portant sur la révocation de la Société de gestion. À compter de la date d'une telle demande ou, en cas de révocation motivée, à compter de la date de survenance du fait générateur, l'Accord de Partenariat entre dans une période de suspension. La Société de gestion convoque l'assemblée générale dans un délai de cinq (5) Jours ouvrés bancaires à compter de la demande des Associés commanditaires. Cette assemblée se tient dans un délai maximal de quinze (15) Jours ouvrés bancaires à compter de la date de convocation. À défaut de convocation conforme par la Société de gestion, tout Associé commanditaire (au minimum deux) représentant au moins 80 % des engagements totaux est autorisé à convoquer ladite assemblée.

9.3.2. La Société de gestion peut être révoquée sans motif si une résolution est adoptée à la majorité de plus de 80 % des droits de vote détenus par les porteurs de parts. Dans ce cas, la Société de gestion, ses dirigeants et ses entités liées sont réputés en situation de conflit d'intérêt, et les droits de vote correspondants sont exclus du calcul du quorum et des seuils de vote.

9.3.3. Sans préjudice de la section 9.3.2, la Société de gestion peut être révoquée pour motif si une résolution est adoptée à la majorité de plus de 50 % des droits de vote détenus par les porteurs de parts et si l'un des événements suivants survient, sous réserve que, lorsque le manquement est susceptible d'être corrigé, la Société de gestion ne l'ait pas corrigé dans un délai de quinze (15) Jours ouvrés bancaires suivant la réception d'une demande émanant de porteurs de parts représentant au moins 50 % des engagements totaux :

9.3.3.1. tout manquement substantiel de la Société de gestion ou de ses dirigeants ou membres de ses organes de gouvernance aux documents juridiques du Fonds, y compris le présent Accord de Partenariat ou tout accord connexe ;

9.3.3.2. tout acte ou omission constitutif de négligence grave, fraude, faute intentionnelle ou mauvaise foi dans l'exécution des obligations de la Société de gestion ;

9.3.3.3. la commission d'un acte pénal par la Société de gestion ou l'un de ses dirigeants ou membres de ses organes de gouvernance, à l'exception d'infractions mineures sans incidence sur la capacité à remplir les obligations envers le Fonds ;

9.3.3.4. tout acte entraînant la suspension ou le retrait de l'autorisation de gestion du Fonds ;

9.3.3.5. l'insolvabilité, la faillite, la réorganisation judiciaire ou la perte de l'autorisation réglementaire du Fonds ou de la Société de gestion.

9.3.4. La Société de gestion informe les porteurs de parts, dans les meilleurs délais, de tout événement susceptible de constituer un motif de révocation au sens de la section 9.3.3.

9.3.5. En cas de révocation sans motif conformément à la section 9.3.2, la Société de gestion a droit :

9.3.5.1. au paiement d'un montant équivalent aux frais de gestion qui auraient été dus au titre des quatre (4) trimestres suivant celui au cours duquel

la révocation intervient, déduction faite des frais de gestion éventuellement perçus par anticipation ;

9.3.5.2. au paiement des frais de performance calculés conformément à la section 6.2, sur la base de la comparaison entre la valeur nette d'inventaire à la Date de valorisation du trimestre précédent et la valeur nette d'inventaire à la date d'adoption de la résolution de révocation.

9.3.6. En cas de révocation pour motif conformément à la section 9.3.3, la révocation prend effet immédiatement, sans donner lieu à aucune indemnisation, et la Société de gestion perd automatiquement tout droit aux frais de performance.

9.3.7. Lorsque la Société de gestion est révoquée conformément à la section 9.3.2, à compter de la date d'effet de cette révocation, la Société de gestion :

9.3.7.1. cesse toute activité autre que les opérations courantes nécessaires jusqu'à l'enregistrement de la nouvelle société de gestion au registre du commerce ;

9.3.7.2. ne dispose plus d'aucun des droits ou pouvoirs conférés à un associé au titre du présent Accord de Partenariat, à l'exception de son droit aux frais ;

9.3.7.3. coopère pleinement avec le Fonds et toute nouvelle société de gestion, ou tout gestionnaire désigné, afin d'assurer une transition ordonnée des dossiers en cours, des demandes, et des informations comptables.

## 10. LIQUIDATION DU FONDS

10.1. La liquidation du Fonds intervient dans les cas et selon la procédure prévue par la législation.

10.2. Après l'adoption de la décision de liquidation, la Société de gestion publie immédiatement l'avis relatif à la liquidation du Fonds conformément à la procédure prescrite par la loi. Le rachat des Parts et les décaissements à partir des actifs du Fonds sont suspendus à compter du jour suivant la publication de l'avis de liquidation.

10.3. En cas de liquidation du Fonds, la Société de gestion réalise les actifs du Fonds dès que possible, en veillant aux intérêts des porteurs de parts, recouvre les créances du Fonds et satisfait les créances des créanciers du Fonds.

10.4. Les coûts de liquidation du Fonds peuvent être couverts à partir des actifs du Fonds à hauteur de 2 % des actifs sous gestion (AUM). Si les coûts réels de liquidation excèdent le montant précité, la part excédentaire est supportée par la Société de gestion ou par la personne ayant agi en qualité de Société de gestion.

10.5. Les actifs restant après les opérations de liquidation sont distribués par la Société de gestion aux porteurs de parts au prorata du nombre de Parts détenues par chacun.

## 11. DÉFINITIONS

11.1. *Le compte du Fonds* désigne tout compte de crédit, bancaire ou de paiement en monnaie fiduciaire, ou tout portefeuille de crypto-actifs, ouvert au nom du Fonds ou de la Société de gestion.

11.2. *Jour ouvré bancaire* désigne tout jour de semaine autre qu'un samedi ou un dimanche, à l'exclusion de tout jour férié public ou national reconnu par le droit estonien.

11.3. *Date limite d'engagement* désigne la période d'engagement de 1 (un), 3 (trois) ou 5 (cinq) ans régissant la relation du porteur de parts avec le Fonds et produisant les effets prévus par le présent Accord de Partenariat et décrits dans le Contrat de Souscription.

11.4. *Crypto-actif* désigne une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée électroniquement au moyen d'une technologie de registre distribué ou d'une technologie similaire, telle que définie et interprétée par le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés de crypto-actifs.

11.5. *Portefeuille de crypto-actifs* désigne un appareil, un support physique, un programme ou un service qui conserve des clés publiques et/ou privées permettant d'effectuer des transactions en crypto-actifs.

11.6. *Jour* désigne un jour calendaire.

11.7. *Monnaie fiduciaire* désigne une monnaie (par ex. EUR, USD, etc.) établie comme monnaie, souvent par réglementation gouvernementale.

11.8. *Actifs sous gestion (AUM)* désigne la valeur totale des actifs du Fonds (y compris les positions d'investissement ouvertes), calculée quotidiennement, diminuée des passifs du Fonds.

11.9. *Valeur nette d'inventaire (NAV)* indique la valeur nette d'une part dans un fonds. Elle sert à déterminer le prix auquel les Parts sont émises ou rachetées auprès des porteurs de parts. La NAV est de 100 dollars américains (cent dollars des États-Unis) à la première Date de valorisation. La NAV est calculée en divisant les Actifs sous gestion par le nombre total de Parts en circulation dans le fonds.

11.10. *Assemblée du Fonds* a le sens qui lui est donné à la section 9.

11.11. *MLTFPA* désigne la loi estonienne « Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act ».

11.12. *Mois* désigne un mois calendaire.

11.13. *Demande de rachat* désigne la demande écrite, selon le format prescrit, soumise à la Société de gestion pour le rachat des Parts du Fonds.

11.14. *Date limite de dépôt de la Demande de rachat* désigne le 7e (septième) jour calendaire de chaque trimestre. Si la date concernée n'est pas un Jour ouvré bancaire, la Date limite de dépôt de la Demande de rachat est fixée à 15h00 UTC le premier Jour ouvré bancaire suivant le jour non ouvré.

11.15. *Date de rachat* désigne le Jour ouvré bancaire auquel le rachat des Parts devient effectif, tel que déterminé par la Société de Gestion conformément à la Section 4.3.8.

11.16. *Prix de rachat d'une Part* désigne la valeur nette d'inventaire à la dernière Date de valorisation.

11.17. *Contrat de Souscription* désigne le contrat écrit, selon le format prescrit, soumis à la Société de gestion pour l'acquisition des Parts du Fonds.

11.18. *Date limite de dépôt du Contrat de Souscription* désigne, au plus tard, 15 (quinze) jours après la Date de valorisation, à 15h00 UTC, chaque trimestre. Si la date concernée n'est pas un Jour ouvré bancaire, la Date limite de dépôt du Contrat de Souscription est fixée à 15h00 UTC le premier Jour ouvré bancaire suivant le jour non ouvré.

11.19. *Date de transaction* désigne un Jour ouvré bancaire au cours duquel la Société de gestion réalise les transactions et opérations prévues par le présent Accord de Partenariat pour l'émission des Parts.

11.20. *Date de valorisation* désigne la date déterminée par la Société de gestion pour calculer la valeur nette d'inventaire (NAV) et les actifs sous gestion (AUM), conformément aux dispositions du présent Accord.

11.21. *Part* a le sens qui lui est attribué à la section 3.1.2.

11.22. *Trimestre* désigne un trimestre calendaire, c'est-à-dire toute période de trois (3) mois se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

11.23. *Porteur de parts* désigne un Associé commanditaire détenant des Parts du Fonds.

## EN FOI DE QUOI

Le présent Accord de Partenariat a été signé par les Parties à la date indiquée en tête des présentes.

Pour et au nom de la Société de gestion, SparkCore.investment OÜ

Signature: _____

Name: **Paul-Antoine PONS**
Title: Managing Director

Date: _____

Pour et au nom de l'Associé commanditaire

Signature: _____

Name: **Alexandre Tony Sébastien VINAL**
Title: Limited Partner

Date: _____